ខ. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

គ. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប ។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិច ដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវិដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរ៉ាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅៈ

ក. ប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍

ខ. ទឹកដីមួយជាកំណត់

គ. រដ្ឋាភិបាល

ឃ.សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋដទៃ។ នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ រដ្ឋបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

២. ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ

២.១. សិទ្ធិ និង ភាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវត្តនៃការករកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួប ប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុង នោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉ៃប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

១. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។

២. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

៣. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិចដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវិដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ប្រជាជន

ទឹកដី

រដ្ឋាភិបាល

មានសមត្ថិកិច្ចទំនាក់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិនិង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋ

មាត្រា ១

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យហើយអនុវត្តដោយសេរីនូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលទាំង ការជ្រើសរើសនូវទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួននៃរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនចម្លងតាម រដ្ឋដទៃណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិអនុវត្តយុត្តាធិការ លើទឹកដីរបស់ខ្លួន និង លើបុគ្គលទាំងអស់ និង របស់របរទាំងអស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃអភ័យឯកសិទ្ធិ ទទួលស្គាល់ដោយនីតិអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៣

រដ្ឋទាំងមានកាតព្វទប់ស្កាត់មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬ កិច្ចការខាងក្រៅ របស់រដ្ឋណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ៤

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនបង្កើតឱ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិល នៅក្នុងទឹកដីទៃរដ្ឋ ដទៃទៀត ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការរៀបចំ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ស៊ីវិលរបៀបនោះ ។

មាត្រា ៥

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា ក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាមួយគ្រប់រដ្ឋដទៃទៀត ។

មាត្រា ៦

រដ្ឋទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះ បុគ្គលទាំងឡាយ ក្រោយយុត្តាធិការរបស់ខ្លួន ដោយគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាព ជាមូលដ្ឋានដោយមិនប្រកាន់ ពូជសាសន៍ ភេទ សាសនា ឬ ភាសាឡើយ ។

មាត្រា ៧

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនានា លក្ខណសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួនមិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព និងរបៀបរបបជាអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៨

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍តាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ហើយក្នុងវិធីដោះស្រាយនេះ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឡើយ ។

មាត្រា ៩

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍ មួយនៃនយោបាយ ជាតិ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានគំរាមកំហែង ឬ ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋដទៃទៀត តាមមធ្យោបាយដែលមិនស្រប ទៅតាមនីតិវិធីអន្តរជាតិ ។

មាត្រា១០

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅឱ្យរដ្ឋណា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ឬ ប្រឆាំងនឹងអំពើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬ កំពុងអនុវត្ត ។

មាត្រា ១១

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ទឹកដី ដែលដណ្តើម យកដោយរដ្ឋដទៃដែលធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ។

មាត្រា ១២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនជាបុគ្គល ឬ ជាសមូហភាពប្រឆាំងនឹងការវាយ លុកដោយប្រដាប់អាវុធ ។

មាត្រា ១៣

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើត ចេញពីសន្ធិសញ្ញា និង ប្រភពផ្សេងៗទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ ហើយមិនត្រូវលើកឡើងនូវ បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ ច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីជាលេសមួយមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះទេ។

មាត្រា ១៤

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋដទៃ ដោយអនុលោមតាម នីតិអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍ ដែលជាអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលជាគោលដៅដ៏ ខ្ពស់បំផុតនៃនីតិអន្តរជាតិ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចែងពីអំពីសិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ក៏បានបញ្ជាក់ ឱ្យឃើញច្បាស់ផងដែរថា រដ្ឋដែលពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាល ។

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ